

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 81 del 25/02/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 29 DEL 25/02/2021

Oggetto: Impegno di spesa – Affidamento incarico di consulenza per la trascrizione e voltura catastale a favore del Comune di Squillace di un immobile già di proprietà privata.-

LOTTO CIG: ZA630C9CD2 IMPEGNO 43 CAPITOLO 57 – COD. 0111103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 11.10.2011, esecutiva, con la quale è stata accettata la donazione, effettuata congiuntamente a favore di questo Comune dai signori dott.ri MILANO FRANCESCO, nato a Gasperina il 27.07.1950, MILANO AMALIA, nata a Gasperina il 15.03.1956 e MILANO EMMA, nata a Gasperina il 13.03.1961, tutti residenti in Soverato, del terreno sito in fregio alla S.P. Madonna del Ponte, distinto al Catasto Terreni del Comune di Squillace al Foglio n° 27 particella n° 49 della superficie catastale di quasi mq. 8.000 (ottomila), su cui è stato costruito da parte del Comune di Squillace un impianto di depurazione, attualmente funzionante;

Considerato che la suddetta deliberazione di C.C. n° 29/2011 stabiliva, altresì, che le spese conseguenti al presente provvedimento, comprese quelle relative alla stipula del contratto di acquisizione, e il relativo tipo di frazionamento erano poste a carico del Bilancio Comunale;

Preso atto dell'atto di donazione Rep. n° 303 del 01/04/2019;

Rilevato che il terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Squillace al Foglio n° 27 particella n° 49 necessita di formale trascrizione nei pubblici registri presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro e conseguente voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio di Catanzaro;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

-l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*

-le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto, altresì, che il Dott. Geom. Aldo Zofrea, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro al n° 2594, contattato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile all'incarico di consulente tecnico di parte per complessivi € 400,00 oltre IVA ed oneri contributivi;

Considerato che l'importo stimato della prestazione dell'incarico, come sopra dettagliata (consulenza tecnica di parte) è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto di procedere adottando le modalità dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 ad un unico operatore, riconoscendo l'importo congruo rispetto ai prezzi di mercato ed alla tipologia dell'incarico da espletare;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile per assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visti:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico per la trascrizione nei pubblici registri presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro e conseguente voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio di Catanzaro, al Dott. Geom. Aldo Zofrea, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro al n° 2594;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N° 50/2016, al Dott. Geom. Aldo Zofrea, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Catanzaro al n° 2594, per l'importo complessivo di € 512,40 (compreso IVA al 22% ed oneri contributivi al 5%), l'incarico per la trascrizione nei pubblici registri presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro e conseguente voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio di Catanzaro dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Squillace al Foglio n° 27 particella n° 49;
- di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando

ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa e su presentazione di regolare fattura e nel limite dell'impegno assunto con il presente atto, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Imp. 197 - Cap. 1021, del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

